PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Les marchés publics

09-560 PSE-ER F6-6 Les marchés publics — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La commande publique repose sur la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
2. Le choix du titulaire se porte sur le mieux-disant, l'offre économiquement la plus avantageuse incluant le prix et d'autres critères pondérés.
3. Le titulaire d'un marché reste personnellement responsable de l'exécution, même en cas de recours à la sous-traitance.

Principes fondamentaux de la commande publique

Notion	À retenir
La liberté d'accès	Permet à **toute personne** de se porter candidate. Éviction possible uniquement via **code des marchés publics**, **cahiers des charges**, **capacité/garanties financières** ou **caractéristiques de l'offre**.
L'égalité de traitement	Même information pour **tous les candidats** ; question d'un candidat : réponse à tous ou refus ; un PSE-ER sollicité directement en informe le **gestionnaire du marché**.
La transparence	**Publicité** (tout moyen de faire connaître) ≠ **publication** (avis officiel, BOAMP). Pas de publicité sous **25 000 € HT** ; publication dès **133 000 € HT** (fournitures/services).

Les acteurs de la commande publique

Notion	À retenir
Pouvoirs adjudicateurs	Personnes morales de **droit public**, de **droit privé** (mission **intérêt général** + **financement fonds publics**) ou constituées par des pouvoirs adjudicateurs.
Entités adjudicatrices	Pouvoirs adjudicateurs, **entreprises publiques** (opérateur de réseaux) ou organismes de **droit privé** avec **droits spéciaux ou exclusifs**.
Service des achats de l'État	Service à **compétence nationale** (créé **décret 19 mars 2009**) remplaçant l'**Agence centrale des achats**.
Commissions	La **commission d'appel d'offres** des marchés de l'État est **supprimée** (**art. 21**), remplacée par un **comité d'expertise**.
Commission des marchés publics de l'État	Créée le **1er février 2005** (remplace la commission spécialisée des marchés informatiques) ; compétente dès **6 M€ HT** ; contrôle **facultatif**.

Documents contractuels

Notion	À retenir
Documents généraux / particuliers	Généraux : clauses pour **toute une catégorie** de marchés (CCAG, dérogation via le `CCAP`) ; particuliers : **dispositions propres** au marché.
Cahiers des clauses particulières	Rédigés de façon **claire, explicite et homogène** pour éviter le contentieux.
L'acte d'engagement	Pièce **signée par le candidat** (offre/adhésion) puis par la personne publique.

Synthèse des étapes de l'achat public

Notion	À retenir
Détermination des besoins	Préalable indispensable : déterminer la **nature** et l'**étendue** avec précision avant appel à la concurrence ou négociation.
Marchés fractionnés	Deux formes : **marché à bons de commande** (durée max **4 ans**, minimum/maximum) ou **marché à tranches conditionnelles** (tranche ferme + tranches conditionnelles).
Forme du marché	Le pouvoir adjudicateur choisit entre **marché unique** (un seul titulaire) ou **allotissement** (division en lots selon la nature des prestations).
Achat groupé	Trois modalités : **coordination** (services d'une même personne publique), **groupement de commande** (plusieurs personnes publiques) ou **centrale d'achat**.
Détermination procédure	Basée sur l'estimation sincère du montant. **MAPA/MPA** entre **25000 € HT** et **134000 € HT** ; **appel d'offres** obligatoire au-dessus de **134000 € HT**.

Le choix du titulaire

Notion	À retenir
Le mieux-disant	Choix de l'**offre économiquement la plus avantageuse** (pas forcément le prix le plus bas) incluant le **prix** parmi d'autres critères.
Capacités des candidats	Vérification des capacités **techniques**, **financières** et **professionnelles** (ex: **chiffre d'affaires**, **certificats de bonne exécution**).
Critères de choix	Éléments comparant les offres (ex: **coût d'utilisation**, **valeur technique**) avec **pondération** fixée dès le cahier des charges.

Vérification des prestations

Notion	À retenir
Fournitures et services	Installation/mise en ordre de marche sous **1 mois** (sursis/prolongation possible) ; vérification d'**aptitude** puis de **service régulier** (durée **1 mois**, indisponibilités < **2 %**).
Prestations intellectuelles	Vérification par **lot**, **tranche** ou **phase** via **avis de présentation** ; se compose d'une **recette provisoire** et d'une **recette définitive**.

Sous-traitance, modification et dématérialisation

Notion	À retenir
Le recours à la sous-traitance	Le titulaire reste **personnellement responsable**. Acceptation du pouvoir adjudicateur requise. Paiement direct si montant ≥ **600 € TTC**.
La modification	L'avenant ne peut **remplacer** le contrat, bouleverser son **économie**, changer son **objet** ni toucher un élément substantiel (prix) ; seuil apprécié au cas par cas par le **juge administratif** ; marchés complémentaires/similaires très encadrés.
La dématérialisation	Dès le **1/1/2010** au-delà de **90 000 €** : avis sur plateforme, DCE dématérialisé, réponse électronique exigible (obligatoire en informatique) ; dès le **1/1/2012** l'acheteur ne peut plus refuser les documents électroniques.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la publicité (tous les moyens de faire connaître le marché) avec la publication (diffusion d'un avis par des organismes officiels).
- ⚠ Croire que les bons de commande font encore partie des pièces constitutives du marché.
- ⚠ Confondre la distinction marché unique/allotissement (porte sur le titulaire) avec la distinction marché à tranches/bons de commande (porte sur les modalités d'acquisition).
- ⚠ Penser que la pondération s'applique aux critères de candidature alors qu'elle ne s'applique qu'aux critères de choix.
- ⚠ Confondre le CCAG (document général) avec le CCAP (document spécifique à l'objet du marché).

Sigles et définitions

BOAMP	Bulletin officiel des annonces des marchés publics, organe officiel de publication des avis.
Pouvoir adjudicateur	Acheteur public ou privé soumis aux règles relatives aux marchés publics.
CCAG	Cahier des clauses administratives générales, document applicable à une catégorie de marchés.
DCE	Dossier de consultation des entreprises comprenant les cahiers des clauses particulières.
CCTP	Cahier des clauses techniques particulières décrivant précisément les prestations.
Allotissement	Division du marché en plusieurs lots pour étendre le champ de la concurrence.

Auto-test

1. Quels sont les trois principes de la commande publique ?
2. À partir de quel montant le paiement direct en sous-traitance s'applique-t-il ?
3. Quelle est la durée maximale d'un marché à bons de commande ?
4. Quel est l'organe officiel de publication des avis relatifs aux marchés publics ?
5. À partir de quel montant l'appel d'offres devient-il obligatoire ?

Réponses : **1.** La liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. · **2.** 600 euros toutes taxes comprises. · **3.** 4 ans. · **4.** Le BOAMP. · **5.** Au-dessus de 134000 euros hors taxes.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.